Rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti: la risposta

Due risposte: la risposta a una richiesta di accesso, voce per voce come le elenca l'art. 15, e la conferma che i dati sono stati rettificati, cancellati, limitati, trasmessi o non sono più trattati, con la comunicazione ai destinatari.

PER CHI

Edizione italiana. Per le organizzazioni in Italia che ricevono una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679): il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio privacy o chi gestisce una piccola impresa che risponde. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-fulfilled.html

NON COPERTO

Formati e procedure fissati da norme di settore (per esempio per la documentazione sanitaria); il formato di portabilità di un determinato settore; le regole nazionali sull'autorità da indicare, salvo l'Italia (vedi le lettere della persona in questa serie).

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Rispondere a una richiesta di accesso

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, distingue tre elementi: la conferma, l'accesso ai dati e le informazioni dell'art. 15, par. 1 e 2; *"La modalità principale per concedere l'accesso è quella di fornire all'interessato una copia dei suoi dati"* (Linee guida EDPB 01/2022, pp. 3-4). Le informazioni possono partire dall'informativa sulla privacy o dal registro delle attività di trattamento, *"ma potrebbe essere necessario aggiornarle e adattarle alla richiesta dell'interessato"* (punto 20, p. 14).

VOCE	CHE COSA SCRIVERE	DOVE
Conferma	Se l'organizzazione tratta dati sulla persona. In caso contrario, dirlo.	art. 15, par. 1
Copia dei dati	Tutti i dati, in una forma che la persona possa conservare. Se la richiesta è arrivata con mezzi elettronici, *"in un formato elettronico di uso comune"*. La prima copia è gratuita.	art. 15, par. 3
Finalità	Le finalità nel caso di questa persona, e quali dati servono a quale finalità; l'EDPB raccomanda di indicare anche la base giuridica	art. 15, par. 1, lett. a); EDPB, punto 114, pp. 41-42
Categorie	Solo le categorie che riguardano questa persona	lett. b); EDPB, punto 115, p. 42
Destinatari	I destinatari concreti, indicati nominativamente, salvo che sia impossibile o che la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva	lett. c); EDPB, punto 117, pp. 42-43
Periodo di conservazione	Per quanto tempo, oppure l'inizio e la durata del periodo; non basta un rinvio ai periodi di conservazione previsti dalla legge	lett. d); EDPB, punto 118, p. 43
Diritti	I diritti che si applicano a questo trattamento, e il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo	lett. e) e f); EDPB, punto 119, p. 43
Origine	*"tutte le informazioni disponibili sulla loro origine"*, se i dati non sono stati raccolti presso la persona	lett. g); EDPB, punto 120, pp. 43-44

Non è consulenza legale. Una bozza che un professionista deve verificare, adottare o respingere. La valutazione spetta al titolare del trattamento.

Fonti: GDPR, Regolamento 2016/679, testo italiano consolidato; Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati.

VOCE	CHE COSA SCRIVERE	DOVE
Decisioni automatizzate	Se esistono; in tal caso informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste	lett. h); EDPB, punto 121, p. 44
Trasferimenti	Le garanzie per i trasferimenti fuori dall'UE	art. 15, par. 2

Altre indicazioni dell'EDPB: fornire i dati come erano al momento dell'arrivo della richiesta, anche se inesatti o trattati illecitamente, e correggerli o cancellarli dopo: *"Deve prima dare accesso all'interessato e solo successivamente cancellare i dati"* (esempio 6, p. 21). Indicare a quale momento si riferisce la risposta (testo dopo l'esempio 6, p. 21). Inviare in modo sicuro, per esempio con cifratura o protezione con password (punto 40, p. 21). Togliere solo ciò che lederebbe i diritti e le libertà altrui (art. 15, par. 4; EDPB, p. 5).

Confermare le altre azioni

Dopo una rettifica, una cancellazione o una limitazione, l'organizzazione la comunica a ciascun destinatario dei dati, salvo che sia impossibile o sproporzionato, e indica alla persona chi sono i destinatari se lo chiede (art. 19). Dopo la cancellazione di dati che aveva reso pubblici, adotta misure ragionevoli per informare gli altri titolari (art. 17, par. 2). Informa la persona prima di revocare una limitazione (art. 18, par. 3). Dopo un'opposizione al marketing diretto, i dati *"non sono più oggetto di trattamento per tali finalità"* (art. 21, par. 3). Per la portabilità, i dati si forniscono *"in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico"* (art. 20, par. 1).

Lettera A: risposta a una richiesta di accesso

Allega la copia dei dati e l'allegato con le informazioni. Cancella ciò che non serve: la frase sulla password se la copia va per posta, il paragrafo sulle parti omesse se non è stato omesso nulla. Per il formato scrivi, per esempio: un file PDF e un'esportazione CSV.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta di accesso ai dati personali

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

Confermiamo che TRATTIAMO / NON TRATTIAMO dati personali che La riguardano. Questa risposta descrive il nostro trattamento come era al DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA.

Le inviamo in allegato una copia dei Suoi dati personali (FORMATO DELLA COPIA). Il file è protetto; Le invieremo la password a parte tramite CANALE PER LA PASSWORD.

L'allegato indica, per i Suoi dati: le finalità e la base giuridica; le categorie di dati; i destinatari, indicati nominativamente; per quanto tempo conserviamo ciascun tipo di dati; l'origine dei dati non raccolti presso di Lei; se prendiamo decisioni automatizzate che La riguardano; le garanzie per eventuali trasferimenti fuori dall'UE (art. 15, par. 1 e 2, del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR).

Abbiamo omesso CHE COSA È STATO OMESSO perché riguarda altre persone o ALTRO MOTIVO (art. 15, par. 4, del GDPR). Il resto è completo.

Lei ha il diritto di chiederci la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati e la limitazione del trattamento, e di opporsi al trattamento , E DI RICEVERE IN UN FORMATO RIUTILIZZABILE I DATI CHE CI HA FORNITO. Può contattare RECAPITO. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in PAESE NOME DELL'AUTORITÀ (art. 77 del GDPR).

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Lettera B: conferma delle azioni svolte

Tieni il paragrafo del diritto esercitato e cancella gli altri. Cancella la frase sui dati conservati se è stato cancellato tutto, e quella sui destinatari non informati se sono stati informati tutti.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta: che cosa abbiamo fatto

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

Rettifica: abbiamo corretto DATO in NUOVO DATO E AGGIUNTO LA SUA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR).

Cancellazione: abbiamo cancellato TUTTI I DATI, OPPURE I DATI CANCELLATI (art. 17 del GDPR). Conserviamo DATI CONSERVATI perché ECCEZIONE DELL'ART. 17, PAR. 3, E FATTI; saranno cancellati il DATA.

Limitazione: abbiamo limitato il trattamento di DATI. Li conserveremo soltanto, salvo i casi consentiti dall'art. 18, par. 2, del GDPR, e La informeremo prima di revocare la limitazione (art. 18, par. 3, del GDPR).

Opposizione: dal DATA non trattiamo più i Suoi dati per MARKETING DIRETTO / FINALITÀ (art. 21 del GDPR).

Portabilità: i dati che ci ha fornito, in formato FORMATO, sono ALLEGATI, OPPURE TRASMESSI A: ORGANIZZAZIONE (art. 20 del GDPR).

Abbiamo comunicato questa RETTIFICA, CANCELLAZIONE O LIMITAZIONE ai seguenti destinatari dei Suoi dati: NOMI DEI DESTINATARI. Non abbiamo informato DESTINATARIO NON INFORMATO perché PERCHÉ IMPOSSIBILE O SPROPORZIONATO (art. 19 del GDPR).

Se la risposta non La soddisfa, può contattare RECAPITO, e ha il diritto di proporre reclamo a NOME DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 del GDPR).

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)